공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2023 - 222호 2023. 12. 9.

사 건 번 호 2022가조1143

사 건 명 넥스큐브코퍼레이션㈜의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

피 심 인 넥스큐브코퍼레이션 주식회사
서울 금천구 가산디지털1로 128, STX-V타워 1006호
대표이사 고**
대리인 법무법인(유한) 세종
담당변호사 ***, ***, ***

심의종결일 2023. 11. 24.

주 문

1. 피심인은 가맹희망자에게 예상수익상황에 대한 정보를 제공하면서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령에서 정한 것과 상이한 기준을 임의로 적용하였음에도 불구하고 해당 규정에 따라 예상매출액 범위가 산정된 것처럼 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 이 시정명령을 받은 날 현재 피심인과

거래하고 있는 모든 가맹점사업자에게 서면으로 통지하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 120,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인 넥스큐브코퍼레이션 주식회사[1]는 가맹점사업자로 하여금 자신의 영업표지 '에듀플렉스'를 사용하여 교육컨설팅 및 교육지도업 등을 운영하도록 하고, 이에 따른 가맹점사업자의 경영 및 영업활동 등에 대한 지원□교육과 통제를 하면서 그 대가로 가맹금을 수령하는 자로서 가맹점사업자에게 가맹점운영권을 부여하는 사업자이므로 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[2] 제2조 제2호의 가맹본부에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

1) 이하 법인명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 '㈜'로 표기한다.
2) 2018. 10. 16. 법률 제15853호로 개정되어 2019. 1. 1. 시행된 이후의 것을 말하며 이하 '법'이라 한다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2022년말 기준, 단위: 백만 원, 개)

연도	자산총계	부채총계	매출액	당기순이익	가맹점수 (직영점 수)
2020	7,992	6,324	13,725	1,003	132(12)
2021	10,276	7,375	16,901	1,470	153(12)
2022	12,344	6,837	20,791	2,816	168(13)

* 자료출처: 피심인 제출자료 및 전자공시시스템 감사보고서

나. 시장구조 및 실태

1) 국내 가맹사업 현황

가) 전체 가맹사업 등록 현황

3 최근 5년간 공정거래위원회 또는 법 제6조의2[3] 및 법 시행령 제5조의2 제1항[4]에서 정한 시·도지사에게 정보공개서를 등록한 가맹본부 수, 영업표지 수, 가맹점 수는 아래 <표 2>에서 보는 바와 같이, 2021년도 가맹본부 수 및 영업표지 수는 2020년 대비 각각 31.1%(1,740개), 58.1%(4,124개)가 증가하였다.

<표 2> 최근 5년간 가맹본부 정보공개서 등록 현황

(연도말 기준, 단위: 개)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
가맹본부 수	4,631	4,882	5,175	5,602	7,342
영업표지 수	5,741	6,052	6,353	7,094	11,218
가맹점 수	243,454	254,040	258,889	270,485	-[5]

* 자료출처: 공정거래위원회 2022. 3. 22. 보도자료, “2021년도 가맹사업 현황”

---

3) 법 제6조의2(정보공개서의 등록 등) ① 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공개서를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회 또는 특별시장□광역시장□특별자치시장□도지사□특별자치도지사(이하 “시□도지사”라 한다)에게 등록하여야 한다.

4) 법 시행령 제5조의2(정보공개서의 등록 등) ① 법 제6조의2제1항에 따른 정보공개서의 등록기관은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 가맹본부의 주된 사무소의 소재지(이하 이 항에서 “주사무소소재지”라 한다)가 서울특별시인 경우: 서울특별시장
2. 주사무소소재지가 인천광역시인 경우: 인천광역시장
3. 주사무소소재지가 경기도인 경우: 경기도지사
4. 주사무소소재지가 공정거래위원회가 정하여 고시하는 광역시□특별자치시□도□특별자치도인 경우: 해당 광역시장□특별자치시장□도지사□특별자치도지사
5. 주사무소소재지가 그 밖의 지역인 경우: 공정거래위원회

5) ‘2021년도 가맹사업 현황’ 보도자료에서 가맹본부 수 및 영업표지 수는 2021년말 기준으로, 가맹점 수는 2020년말 기준으로 발표함에 따라, 2021년 가맹점 수는 작성하지 아니하였다.

나) 교과교육 시장현황

4 피심인이 속한 교과교육 업종의 가맹점 수는 이러닝 시장의 확대에 따라 아래 <표 3>과 같이, 점차 감소하는 추세이다.

<표 3> 교과교육 가맹점 수 현황

(연도말 기준, 단위: %, 개)

구분	(교과교육) 서비스업		(전체) 서비스업		(전체) 가맹사업
	가맹점 수	전체 대비	가맹점 수	전체 대비	가맹점 수
2018년	15,015	5.91	75,046	29.54	254,040
2019년	12,969	5.01	71,476	27.61	258,889
2020년	9,121	3.37	74,364	27.49	270,485

* 자료출처: 공정거래위원회 2021. 3. 5. 보도자료, “2020년도 가맹사업 현황”

5 교과교육 업종의 주요 사업자 매출액 현황은 아래 <표 4>와 같으며, 피심인은 2021년 매출액(16,901백만 원) 기준 14위를 차지하고 있다.

<표 4> 교과교육 주요 사업자들의 매출액 현황

(연도말 기준, 단위: 백만 원)

구분	2019년		2020년		2021년	
	매출액	순위	매출액	순위	매출액	순위
(비공개)						

* 자료출처: NICE평가정보(주)

2) 가맹사업 운영형태

6 가맹사업은 가맹본부가 가맹점사업자에게 상표 등 영업표지의 사용을 허용하고 영업 전반에 대한 노하우(Know-How) 등 각종 지원을 하는 대가로 가맹점사업자로부터 가맹금을 지급받는 형태로 운영된다.

7 가맹금의 종류는 아래 <표 5>와 같고, 가맹본부마다 자신의 업종 특성에 맞게 각종 명목의 가맹금 중 전부 또는 일부를 가맹점사업자로부터 받고 있다.

<표 5> 가맹금의 종류

구 분	형 태	예 시
유형 ①	가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	가입비, 교육비, 계약금 등
유형 ②	상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	보증금 등
유형 ③	가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가	인테리어 비용, 초도물품 비용 등
유형 ④	영업표지의 사용과 영업활동 등에 관한 지원·교육, 그 밖의 사항에 대하여 가맹본부에 정기적 또는 비정기적으로 지급하는 대가 - 정액 또는 매출액 등의 일정 비율로 지급하는 대가 - 가맹본부로부터 공급받는 상품·원재료·부재료·정착물·설비 및 원자재의 가격 또는 부동산의 임차료에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가(특허권에 대한 대가는 제외)	상품사용료, 광고분담금, 유통마진 등
유형 ⑤	그 밖에 가맹점운영권을 취득하거나 유지하기 위하여 가맹본부에 지급하는 모든 대가	-

3) 피심인의 가맹사업

가) 사업 형태

8 피심인은 초등학교 3학년부터 고등학교, 재수생까지 전 학년, 전 교과를 대상으로 정신관리, 학습관리, 행동관리의 영역을 아우르는 학습매니지먼트 서비스를 제공하는 자기주도적학습 사업을 영위하고 있으며, 2005. 3. 2. 최초 가맹점 개설을 시작으로 2022년말 기준 전국에 168개의 가맹점을 두고 있다.

9 피심인은 가맹점사업자에게 자체 개발한 정신관리 프로그램 GM(Goal Management), 학생의 성격과 학습성향 진단검사인 VLT[6], 전국 지점의 서비스 품질 통일을 위한 OZ Sigma, 튜터링(개별지도) 및 상담□관리 프로그램 등을 제공하고, 이러한 프로그램을 통해 가맹점사업자는 학생들에 대해 아래 <표 6>과 같이 상담□관리□개별지도를 실시한다.

<표 6> 프로그램에 대한 설명

구 분	프로그램 내용	프로그램 시간
상담 프로그램	코칭매니저가 실시하는 문진상담(Start Check 및 수시상담) 및 정기상담(정신관리, 학습관리, 행동관리)	주 1회 1시간 또는 주 2회 30분
관리 프로그램	학생에게 학습공간 제공 및 하원 시 Daily Check를 통하여 학습 습관 개선	주 4회
개별지도 프로그램	교실장(튜터링매니저) 및 튜터의 개별지도	주 1회 90분

* 자료출처: 피심인 가맹계약서(심사보고서 소갑 제3호증[7] 참조)

나) 가맹점 개설 절차

10 피심인의 정보공개서에 따르면, 가맹점 개설은 피심인이 가맹희망자로부터 창업 문의를 접수한 날로부터 60일 내외가 소요되며, 가맹희망자는 가맹본부에서 실시하는 신입 원장 기본 코스 및 매니저/교실장 기본 코스 등 직무교육을 반드시 이수하여야 한다. 구체적인 개설 절차는 아래 <표 7>과 같다.

6) 학생들의 발달적□성격적□학습적□환경적 특징 등 학습과 관련되는 모든 특성을 종합적으로 진단하는 프로그램으로, 피심인은 VLT 진단 결과를 통해 학생들의 학습□생활 스타일에 최적화된 맞춤형 관리(Management) 방법을 제시한다.
7) 이하 '심사보고서 소갑 제○○호증'은 '소갑 제○○호증'으로 기재한다.

<표 7> 피심인의 가맹점 개설 절차

구분	내용	소요기간
가맹희망자 문의	· 전화문의 접수, 희망지역 확인, 담당자 배정	D-60
사업 설명·상담	· 정보공개서 및 가맹계약서 제공 · 인근가맹점현황문서 제공 · 가맹희망자 상담	D-55
지점개발 및 상권분석 실시	· 입지선정 및 상권 분석 청약 · 입지 주위 지점 정보 제공	필요시 실시
최종 협의	· 개설 승인	D-45~40
가맹계약 체결	· 계약 체결(예상매출액 산정서 제공)	D-39
가맹금 예치	· 국민은행에 가맹금 예치(가맹금/이행 보증금)	D-38 (1일)
지점실측/설계	· 투자비 산출	D-35~37(3일)
실내외 공사착수	· 도면협의 및 공사일정 확인	D-34 (1일)
인테리어 공사	· 공사 실시	D-25~D-5(20일)
간판/사인 공사	· 공사 실시	D-5~D-3(3일)
홍보	· 전단, 현수막, 버스광고 시안 제공/Open 세미나 지원	D-21~14(8일)
교육 실시	· 지점운영교육 실시	D-50~D-9 (35일)
집기 설치	· 집기 설치	D-2~D+2 (5일)
지점 개설	· 가맹점 개설 및 영업시작	D-day

* 자료출처: 피심인 정보공개서

다) 가맹사업시 가맹사업자의 부담

11 피심인은 가맹희망자 또는 가맹점사업자로부터 영업표지 사용료, 계약이행 보증금, 교육료, 로열티, 재계약 가맹비 등의 가맹금을 수령하고 있고, 영업개시를 위해 약 130백만 원이 소요되며, 구체적인 가맹금 유형은 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 피심인의 가맹금 내역

(단위: 천 원, 부가세 포함)

구분		금액	수령시기	비고
영업 개시 전 비용	영업표지 사용료	6,600	계약체결 후 다음날까지	
	노하우 제공비(교육)	23,100		
	개설지원비	3,300		
	계약이행 보증금	10,000		
	인테리어, 집기류 등	90,600~94,700	착공 및 발주 전	148㎡ 기준

영업중 비용	로열티	상담□관리 프로그램: 매출의 7.7% 개별지도 프로그램: 매출의 11% 기타: 기타매출의 7.7%	익월 17일	
재계약	재계약 가맹비	3,300	계약연장(갱신) 전	

* 자료출처: 피심인 정보공개서

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

12 피심인은 2015년 말부터 2022년 말까지 아래 <표 9>와 같이 매년 100개 이상의 가맹점사업자와의 계약관계를 유지해온 사업자이므로 2016년부터 현재까지 법 제9조 제5항에 따른 예상매출액 산정서 제공해야 하는 가맹본부에 해당한다.

<표 9> 피심인의 가맹점 및 직영점 현황

(각 연도말 기준, 단위: 개)

연도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
가맹점	96	110	114	128	128	127	132	153	168
직영점	8	8	8	9	12	12	13	12	13
합계	104	118	122	137	140	139	145	165	181

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제5호증 참조)

13 피심인은 2019. 6. 27.부터 2023. 1. 11.까지[8] 39명[9]의 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 법 시행령 제9조 제4항에 따라 예상매출액 범위를 산정하였다고 기재

8) 피심인이 2016년부터 2023년 1월 말까지 가맹계약을 체결한 가맹점사업자는 134명이나 법 시행령(대통령령 제32133호, 2022. 5. 20. 시행) 개정으로 예상매출액 산정서 교부의무 위반에 대한 과태료 부과 권한이 지자체로 위임됨에 따라, 69명의 가맹점사업자에게 예상매출액 산정서를 미제공한 행위 부분은 판단대상에서 제외한다.

9) 피심인이 보관하고 있는 예상매출액 산정서 등 총 60개(65명의 가맹점사업자에게 예상매출액 산정서를 제공하였으나, 현재 보관하고 있는 예상매출액 산정서 39개, 교부확인서가 없어 가맹점사업자에게 교부 여부를 확인할 수 없지만 피심인이 보관하고 있는 예상매출액 산정서 6개, 교부확인서와 예상매출액 산출근거인 엑셀자료만 있는 15개) 중, 39명의 가맹점사업자에게 제공한 예상매출액의 범위가 허위이거나 과장되었으므로 이에 대해서만 검토한다.

된 예상매출액 산정서를 제공하였다.

<표 10> 피심인 *** 진술조서 발췌

문8) 예상매출액 산정서를 작성하는 방식은 가맹사업법 제9조 제3항의 방식과 제9조 제4항의 방식이 있는데, 귀사는 제9조 제4항의 방식으로 예상매출액을 산정한 것으로 기 교부된 산정서를 통해 확인되었습니다. 맞습니까? 답8) 네 그렇습니다. … (생략) …

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제4호증 참조)

<표 11> 가맹희망자에게 제공한 예상매출액 산정서(***점 발췌)

(비공개)

* 자료출처: 피심인 제출자료

14 그러나 피심인은 법 시행령 제9조 제4항에 따르지 않고 임의로 예상매출액 범위를 산정하였는데 유형별로 살펴보면 아래 <표 12>와 같다.

<표 12> 법 시행령 제9조 제4항 방식과 피심인의 예상매출액 산정방식 비교

구분	법 시행령 제9조 제4항에 따른 예상매출액 산정방식	피심인의 예상매출액 산정방식
5개 가맹점 선정방식	점포예정지가 속한 광역자치단체에 해당 가맹본부의 가맹점(직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 가맹점으로 한정)이 5개 이상 있는 경우 점포예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개로 선정	**(위반유형 ①)** 직영점 또는 타 광역자치단체의 가맹점 선정, 가장 인접하지 않은 가맹점 선정
		(위반유형 ②) 5개 미만으로 가맹점 선정, 5개 이상 가맹점이 없음에도 법 시행령 제9조 제4항 적용
매출환산액 산출방식	직전 사업연도에 발생한 매출액을 점포 매장면적으로 나누어 매출환산액 산출	**(위반유형 ③)** 계약체결일로부터 역산하여 13개월분 매출액을 점포 매장면적으로 나누어 매출환산액 산출10)
예상매출액 범위 획정	매출환산액이 가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외한 나머지 3개 가맹점의 최저액과 최고액으로 예상매출액 범위 획정	**(위반유형 ④)** 예상매출액 범위 관련 최저액과 최고액을 임의로 획정

15 이하에서 구체적으로 살펴본다

1) 직영점 또는 타 광역자치단체의 가맹점 선정 및 가장 인접하지 않은 가맹점 선정

16 법 시행령 제9조 제4항에 의하면 점포 예정지가 속한 광역지방자치단체에 가맹점이 5개 이상 있는 경우에는 그 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개를 기준으로 예상매출액의 범위를 산정할 수 있다.

17 그러나 피심인은 20명의 가맹희망자에 대하여 타 광역자치단체의 가맹점을 가장 인접한 5개 가맹점으로 선정하거나 점포예정지에 더 인접한 가맹점이 있음에도 불구하고 임의로 직영점 및 다른 가맹점을 포함하여 가장 인접한 5개 가맹점으로 선정하여 예상매출액을 산정하였다.

<표 13> 위반유형① 내역

연번	위반 유형	가맹점명 (소재지)	가맹 계약일	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 5개 가맹점		법 시행령 제9조 제4항에 따른 가장 인접한 5개 가맹점	
				가맹점명	거리(km)	가맹점명	거리(km)
1	직영점 포함	*** (서울)	2019. 06.27.	**(직영)	0.9	**	2.5
				**(직영)	2.5	**(가맹)	4.6
				**	2.5	**	3.4
				**	3.4	**(가맹)	4.4
				**	3.0	**	3.0
2	직영점 포함, 인접 제외	*** (경기)	2020. 01.06.	**(원거리)	17.4	**	14.0
				**(원거리)	16.0	**	12.9
				**(직영)	17.2	**(인접)	5.2
				**	14.0	**(가맹)	9.9
				**	12.9	**(인접)	3.8
3	직영점 포함	*** (서울)	2020. 05.07.	**	4.1	**	4.4
				**	3.9	**	3.9
				**(직영)	7.6	**	5.3
				**	5.3	**(가맹)	5.7
				**	3.3	**	3.3

10) 예를 들어 2020. 11월에 가맹계약을 체결한 경우, 직전 사업연도인 2019년도에 발생한 매출액을 점포 매장면적으로 나누어 매출환산액을 산출하여야 하나, 피심인은 2019년 10월부터 2020년 10월까지 매출액(13개월분)을 점포 매장면적으로 나누어 매출환산액을 산출하였다.

연번	위반 유형	가맹점명 (소재지)	가맹 계약일	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 5개 가맹점		법 시행령 제9조 제4항에 따른 가장 인접한 5개 가맹점	
				가맹점명	거리(km)	가맹점명	거리(km)
4	직영점 포함	*** (경기)	2020. 07.09.	**직영)	1.1	**(가맹)	6.8
				**	2.2	**	2.2
				**	2.5	**(가맹)	5.2
				**(직영)	4.4	**	2.5
				**	3.4	**	3.4
5	인접 제외	*** (서울)	2021. 05.27.	**	4.0	**	4.3
				**	2.9	**	2.9
				**(원거리)	5.9	**	3.5
				**	4.7	**	4.7
				**	3.3	**(인접)	5.6
6	타 광역 포함, 인접 제외	*** (경기)	2021. 05.31.	**	5.5	**	5.8
				**(서울)	9.3	**(경기)	13.6
				**(원거리)	18.0	**(인접)	12.3
				**(원거리)	19.0	**	9.4
				**	9.4	**(인접)	12.1
7	직영점 포함	*** (경기)	2021. 06.14.	**(직영)	4.7	**	5.1
				**	5.1	**	4.3
				**	4.3	**	5.6
				**	5.6	**	4.4
				**	4.4	**(가맹)	3.3
8	직영점 포함	*** (경기)	2021. 06.14.	**(직영)	10.7	**	12.8
				**	12.0	**(가맹)	13.8
				**(직영)	11.0	**	11.5
				**	8.7	**	8.7
				**	11.0	**(가맹)	9.5
9	인접 제외	*** (서울)	2021. 06.23.	**(원거리)	13.0	**(인접)	9.6
				**	10.1	**	6.2
				**	10.2	**	10.1
				**(원거리)	20.0	**	10.2
				**	6.2	**(인접)	2.5
10	타 광역 포함, 직영점 포함	*** (서울)	2021. 07.27.	**(직영)	8.8	**	8.6
				**(경기)	9.7	**(서울)	6.7
				**	1.3	**	1.3
				**(경기)	1.9	**(서울)	6.6
				**	8.6	**(가맹)	2.4
11	직영점 포함	*** (서울)	2021. 09.17.	**(직영)	3.9	**	1.8
				**	2.0	**(가맹)	6.7
				**	3.0	**	5.0
				**	3.6	**	3.6
				**	5.0	**	3.0

연번	위반 유형	가맹점명 (소재지)	가맹 계약일	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 5개 가맹점		법 시행령 제9조 제4항에 따른 가장 인접한 5개 가맹점	
				가맹점명	거리(km)	가맹점명	거리(km)
12	직영점 포함	*** (경기)	2021. 10.14.	**	3.5	**	3.5
				**(직영)	5.1	**(가맹)	18.5
				**	5.9	**(가맹)	11.1
				**(직영)	8.3	**	7.6
				**	7.6	**	5.9
13	직영점 포함	*** (서울)	2021. 11.26.	**(직영)	2.3	**	4.5
				**	4.7	**	4.7
				**	3.3	**	2.5
				**	4.5	**(가맹)	5.2
				**	2.5	**	3.3
14	직영점 포함	*** (서울)	2022. 01.11.	**(직영)	5.6	**	2.8
				**	5.3	**(가맹)	6.6
				**	6.0	**	6.0
				**	2.8	**	5.3
				**(직영)	4.7	**(가맹)	1.8
15	타 광역 포함	*** (경기)	2022. 01.26.	**(서울)	7.9	**	6.7
				**	3.7	**(경기)	16.6
				**	2.4	**(경기)	25.0
				**(서울)	8.3	**	2.4
				**	6.7	**	3.7
16	타 광역 포함	*** (경기)	2022. 02.03.	**(인천)	5.0	**(경기)	9.0
				**(인천)	4.4	**	2.1
				**	2.1	**	1.0
				**(인천)	3.4	**(경기)	10.2
				**	1.0	**(경기)	11.3
17	직영점 포함	*** (서울)	2022. 05.10.	**	1.6	**	1.3
				**(직영)	1.7	**(가맹)	7.2
				**	1.8	**	8.1
				**	8.9	**	2.5
				**(직영)	5.5	**(가맹)	1.0
18	타 광역 포함	*** (경남)	2022. 05.17.	**	1.3	**(경남)	14.8
				**	4.3	**	11.6
				**	8.5	**	1.3
				**	11.6	**	8.5
				**(부산)	11.4	**	4.3
19	인접 제외, 타 광역 포함	*** (경기)	2022. 06.07.	**(원거리)	20.8	**	9.5
				**	9.7	**	10.3
				**(서울)	12.7	**(경기)	18.0
				**	10.7	**	9.5
				**	9.8	**(인접)	7.7

연번	위반 유형	가맹점명 (소재지)	가맹 계약일	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 5개 가맹점		법 시행령 제9조 제4항에 따른 가장 인접한 5개 가맹점	
				가맹점명	거리(km)	가맹점명	거리(km)
20	타 광역 포함	*** (서울)	2022. 07.21.	**(경기)	1.3	**(서울)	8.0
				**	5.4	**	5.9
				**	2.8	**	2.5
				**	3.1	**	3.3
				**	7.0	**	7.2

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제8호증 참조)

2) 5개 미만으로 가맹점 선정, 5개 이상 가맹점이 없음에도 법 시행령 제9조 제4항 적용

18 법 시행령 제9조 제4항에 따르면 예상매출액 범위 산정시 점포예정지가 속한 광역자치단체에 가맹본부의 가맹점이 '5개 이상' 있는 경우, 그 점포예정지에서 '가장 인접한 가맹점 5개'를 선정하여야 한다.

19 그러나 피심인은 13명의 가맹희망자에게 점포예정지에 속한 광역자치단체에 5개 이상 가맹점이 있음에도 5개 미만으로 가장 인접한 가맹점을 선정하여 예상매출액을 산정하거나 점포예정지가 속한 광역자치단체에 5개 이상의 가맹점이 없음에도 불구하고 법 시행령 제9조 제4항의 방식으로 예상매출액을 산정하였다.

<표 14> 위반유형② 내역

연번	가맹점명 (소재지)	가맹 계약일	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 5개 가맹점	법 시행령 제9조 제4항에 따른 가장 인접한 5개 가맹점	비고
1	** (경북)	2021. 12.30.	**(대구)	**(경북)	경북 소재 5개 이상 가맹점 미충족 (법 시행령 제9조 제3항 방식이 타당)
			**(대구)	**(경북)	
			**(대구)	**(경북)	
			**(대구)	-	
			**(대구)	-	
2	** (세종)	2022. 04.19.	**(대전)	**(세종)	세종 소재 5개 이상 가맹점 미충족 (법 시행령 제9조 제3항 방식이 타당)
			**(대전)	**(세종)	
			**(대전)	**(세종)	
			**(대전)	-	
			**(세종)	-	
3	**	2022.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개

연번	가맹점명 (소재지)	가맹 계약일	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 5개 가맹점	법 시행령 제9조 제4항에 따른 가장 인접한 5개 가맹점	비고
	(경기)	07.14.	**(경기)	**(경기)	이상의 가맹점이 있음에도 김포시 내 가맹점만 선정
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
4	** (경기)	2022. 08.26.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 용인시 내 가맹점만 선정
			**(경기)	**(경기)	
			**(경기)	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
5	** (경기)	2022. 08.31.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 남양주시 내 가맹점만 선정
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
6	** (경기)	2022. 08.31.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 용인시 내 가맹점만 선정
			**(경기)	**(경기)	
			**(경기)	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
7	** (경기)	2022. 09.28.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 용인시 내 가맹점만 선정
			**(경기)	**(경기)	
			**(경기)	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
8	** (경기)	2022. 10.04.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 의정부시 내 가맹점만 선정
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
9	** (강원)	2022. 10.25.	**(강원)	**(강원)	강원 소재 5개 이상 가맹점 미충족 (법 시행령 제9조 제3항 방식이 타당)
			**(강원)	**(강원)	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
10	** (경기)	2022. 11.30.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 수원시 내
			**(경기)	**(경기)	
			**(경기)	**(경기)	

연번	가맹점명 (소재지)	가맹 계약일	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 5개 가맹점	법 시행령 제9조 제4항에 따른 가장 인접한 5개 가맹점	비고
			**(경기)	**(경기)	가맹점만 선정
			-	**(경기)	
11	** (경기)	2022. 12.20.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 용인시 내 가맹점만 선정
			**(경기)	**(경기)	
			**(경기)	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	
12	** (경남)	2022. 12.27.	**(경남)	**(경남)	경남 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 김해시 내 가맹점만 선정
			**(경남)	**(경남)	
			-	**(경남)	
			-	**(경남)	
			-	**(경남)	
13	** (경기)	2023. 01.11.	**(경기)	**(경기)	경기 소재 5개 이상의 가맹점이 있음에도 용인시 내 가맹점만 선정
			**(경기)	**(경기)	
			**(경기)	**(경기)	
			-	**(경기)	
			-	**(경기)	

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제9호증 참조)

3) 계약체결일로부터 역산하여 13개월분 매출액을 점포 매장면적으로 나누어 매출환산액 산출

20 법 시행령 제9조 제4항에 따르면 예상매출액 범위 산정의 기준이 되는 매출환산액은 '직전 사업연도'에 실제 발생한 매출액을 점포 매장면적으로 나누어 산출하여야 한다.

21 그러나 피심인은 18명의 가맹희망자에게 매출환산액 산출시 직전 사업연도[11]에 실제 발생한 매출액이 아닌 계약체결일(영업개시일) 기준으로 역산하여 13개월분의 매출액을 매출환산액으로 산출하였다.[12]

11) 피심인의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이다.
12) 피심인은 **, ** 및 **을 제외한 15명의 가맹점사업자에게 교부한 예상매출액 산정서는 현재 보관하고 있지 아니하므로, 교부확인서 및 매출환산액 산출근거인 엑셀자료를 통해 피심인의 법 위반여부를 확인하였고, 피심인 소속 **도 매출환산액 산출근거인 엑셀자료를 가맹희망자에게 제공하였다고 인정하였다.
<*** 진술조서 발췌>

<표 15> 피심인의 매출환산액 산정방식(** 발췌)

(비공개)

* 자료출처: 피심인 제출자료

<표 16> 진술조서 발췌

<2022. 6. 30.자 진술조서> 문16) ~ (생략) ~ 그런데 귀사에서는 직전 사업연도 매출환산액이 아니라 신규 가맹점주의 계약체결일을 기준으로 1년을 역산하여 매출액을 산정하였습니다. 이와 관련하여 특별한 사유가 있습니까? 답16) 처음 교부하기 시작할 때부터 그런 방식으로 해 왔습니다. 문17) 법 조문의 직전 사업연도의 매출환산액을 계약일로부터 1년 역산하여야 한다고 이해하신 겁니까? 답17) 네 그렇습니다. <2022. 7. 1.자 진술조서> 문9) 예상매출액 산정시 12개월이 아닌 13개월 매출액으로 작성한 경우도 있던데 어디 지점입니까? 답9) 당시 저희 직원들의 실수가 있었던 것으로 보여집니다. ~ (생략) ~

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제4호증 및 제10호증 참조)

<표 17> 위반유형③ 내역

연번	가맹점명 (대표명)	가맹계약일 (영업개시일)	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 매출환산액 산출방식	법 시행령 제9조 제4항에 따른 매출환산액 산출방식
1	(비공개)	2021.05.27. (2021.12.10.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.10월~2021.10월)	직전 사업연도 매출액 ÷매장면적

문8) 현장조사 과정에서 담당자 PC에 예상매출액 산출근거를 작성한 엑셀파일이 있던데 작성 사유는 무엇입니까? 답8) 점주들에게 예상매출액 산정서를 교부하기 위해서 작성한 파일입니다. 산정서 원본은 보유하고 있지 않지만 실제 점주들에게 교부된 것으로 이해하시면 될 것 같습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제10호증)

2		2021.09.24. (2022.02.15.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.8월~2021.8월)	(2020.1월~2020.12월)
3		2021.10.01. (2022.01.05.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.9월~2021.9월)	
4		2021.10.14. (2022.07.14.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.9월~2021.9월)	
5		2021.11.26. (2022.03.29.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.10월~2021.10월)	
6		2021.12.03. (2022.05.17.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.11월~2021.11월)	
7		2021.12.31. (준비중)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.11월~2021.11월)	
8		2022.01.11. (2022.06.25.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2020.11월~2021.11월)	직전 사업연도 매출액 ÷매장면적 (2021.1월~2021.12월)
9		2022.01.26. (2022.06.28.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.1월~2022.1월)	
10		2022.02.03. (2022.07.05.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.1월~2022.1월)	
11		2022.03.08. (2022.07.19.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.2월~2022.2월)	
12		2022.03.30. (2022.07.12.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.2월~2022.2월)	
13		2022.04.07. (2022.09.24.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.3월~2022.3월)	
14		2022.04.19. (2022.10.05.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.3월~2022.3월)	
15		2022.04.19. (2022.11.11.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.3월~2022.3월)	
16		2022.05.10. (2023.02.28.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.3월~2022.3월)	
17		2022.05.17. (준비중)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.4월~2022.4월)	
18		2022.06.07. (2022.10.06.)	직전 13개월분 매출액÷매장면적 (2021.5월~2022.5월)	

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제11호증 참조)

4) 예상매출액 범위 관련 최저액과 최고액을 임의로 획정

22 법 시행령 제9조 제4항에 따르면, 직전 사업연도 매출환산액이 '가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외'한 나머지 3개 가맹점의 직전 사업연도 매출환산액 중 최저액과 최고액으로 예상매출액의 범위를 획정하여야 한다.

23 그러나 피심인은 6명의 가맹희망자에게 매출환산액 중 최저액과 최고액을 자의적으로 획정하여 예상매출액 산정서를 제공하였다.

<표 18> 위반유형④ 내역[13)]

(단위: 원)

연번	가맹점명	가맹 계약일	피심인이 자의적으로 획정한 최저액과 최고액			법 시행령 제9조 제4항에 따른 최저액과 최고액		
			가맹점명	매출환산액	획정	가맹점명	매출환산액	획정
1	(비공개)	2021. 06.14	**	2,915,099	최고액	**	2,915,099	
			**	2,555,715		**	2,555,715	최고액
			**	2,257,752		**	2,257,752	
			**	1,692,740		**	1,692,740	최저액
			**	933,982	최저액	**	933,982	
2		2021. 06.14.	**	2,915,099		**	2,915,099	
			**	2,579,301	최고액	**	2,579,301	최고액
			**	2,263,298		**	2,263,298	
			**	2,098,691		**	2,098,691	최저액
			**	1,984,757	최저액	**	1,984,757	
3		2021. 06.23.	**	2,875,300	최고액	**	2,875,300	
			**	2,540,241		**	2,540,241	최고액
			**	2,378,348		**	2,378,348	
			**	1,440,545		**	1,440,545	최저액
			**	1,382,531	최저액	**	1,382,531	
4		2022. 04.19.	**	3,084,200	최고액	**	3,084,200	
			**	2,942,015		**	2,942,015	최고액
			**	2,606,239		**	2,606,239	
			**	2,369,725	최저액	**	2,369,725	최저액
			**	2,144,680		**	2,144,680	
5		2022. 05.10.	**	5,826,077	최고액	**	5,826,077	
			**	4,518,522		**	4,518,522	최고액
			**	3,615,110		**	3,615,110	

13) 가장 인근 가맹점이 5개 이상임에도 불구하고 5개 미만으로 가장 인접한 가맹점을 선정한 경우, 매출환산액의 최저액과 최고액이 의미가 없으므로 이를 제외하였고, 예상매출액 산출근거인 엑셀자료만 있는 경우 피심인이 최저액과 최고액을 획정하지 아니하여 제외하였다.

연번	가맹점명	가맹 계약일	피심인이 자의적으로 획정한 최저액과 최고액			법 시행령 제9조 제4항에 따른 최저액과 최고액		
			가맹점명	매출환산액	획정	가맹점명	매출환산액	획정
			**	3,081,648		**	3,081,648	최저액
			**	1,856,480	최저액	**	1,856,480	
6		2022. 06.07.	**	3,126,219		**	3,126,219	
			**	2,763,716	최고액	**	2,763,716	최고액
			**	1,694,003		**	1,694,003	
			**	1,072,493		**	1,072,493	최저액
			**	1,009,707	최저액	**	1,009,707	

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제12호증 참조)

5) 종합

24 피심인이 예상매출액 산정서를 통해 39명의 가맹희망자에게 사실과 다른 정보를 제공한 유형을 정리하면 다음과 같다.

<표 19> 피심인의 예상매출액 산정서 관련 허위·과장된 정보 제공 유형

연번	가맹점명	가맹 계약일	허위·과장된 예상매출액 산정서 유형			
			위반유형①	위반유형②	위반유형③	위반유형④
1	(비공개)	2019.06.27.	해당	-	-	-
2		2020.01.06.	해당	-	-	-
3		2020.05.07.	해당	-	-	-
4		2020.07.09.	해당	-	-	-
5		2021.05.27.	해당	-	해당	-
6		2021.05.31.	해당	-	-	-
7		2021.06.14.	해당	-	-	해당
8		2021.06.14.	해당	-	-	해당
9		2021.06.23.	해당	-	-	해당
10		2021.07.27.	해당	-	-	-
11		2021.09.17.	해당	-	해당	-
12		2021.10.12.	-	-	해당	-
13		2021.10.14.	해당	-	해당	-
14		2021.11.26.	해당	-	해당	-
15		2021.12.30.	-	해당	해당	-
16		2021.12.31.	-	-	해당	-
17		2022.01.11.	해당	-	해당	-
18		2022.01.26.	해당	-	해당	-
19		2022.02.03.	해당	-	해당	-
20		2022.03.08.	-	-	해당	-
21		2022.03.30.	-	-	해당	-

22		2022.04.07.	-	-	해당	-
23		2022.04.19.	-	-	해당	-
24		2022.04.19.	-	해당	해당	해당
25		2022.05.10.	해당	-	해당	해당
26		2022.05.17.	해당	-	해당	-
27		2022.06.07.	해당	-	해당	해당
28		2022.07.14.	-	해당	-	-
29		2022.07.21.	해당	-	-	-
30		2022.08.26.	-	해당	-	-
31		2022.08.31.	-	해당	-	-
32		2022.08.31.	-	해당	-	-
33		2022.09.28.	-	해당	-	-
34		2022.10.04.	-	해당	-	-
35		2022.10.25.	-	해당	-	-
36		2022.11.30.	-	해당	-	-
37		2022.12.20.	-	해당	-	-
38		2022.12.27.	-	해당	-	-
39		2023.01.11.	-	해당	-	-

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제7호증 참조)

25 위와 같은 사실은 피심인 가맹계약서(소갑 제3호증), ** 진술조서(소갑 제4호증), 각 연도별 가맹점 및 직영점 현황(소갑 제5호증), 예상매출액 산정서 제공 및 보관 현황(소갑 제6호증), 허위·과장된 정보제공 유형(소갑 제7호증), 자의적인 방식에 의한 5개 가맹점 선정(소갑 제8호증 및 제9호증), ** 진술조서(소갑 제10호증), 자의적인 방식에 의한 예상매출액 산출(소갑 제11호증 및 제12호증), 심의과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[14)]

제9조(허위・과장된 정보제공 등의 금지)

① 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 정보를 제공함에 있어서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위(이하 “허위

14) 2018. 10. 16. 법률 제15853호로 개정되어 2019. 1. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.

・과장의 정보제공행위”라 한다)

2. (생략)

② 제1항 각 호의 행위의 유형은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑦ (생략)

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령[15)]

제8조(허위・과장의 정보제공행위 등의 유형)

① 법 제9조제1항제1호에 따른 허위・과장의 정보제공행위의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 객관적인 근거 없이 가맹희망자의 예상수익상황을 과장하여 제공하거나 사실과 다르게 가맹본부가 최저수익 등을 보장하는 것처럼 정보를 제공하는 행위

2. ~ 4. (생략)

② (생략)

제9조(예상수익상황에 대한 정보제공 등)

① ~ ② (생략)

③ 법 제9조제5항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위”란 가맹희망자의 점포 예정지에서 영업개시일부터 1년간 발생할 것으로 예상되는 매출액의 최저액과 최고액으로 획정된 범위를 말한다. 이 경우 그 매출액의 최고액은 그 매출액의 최저액의 1.7배를 초과해서는 아니 된다.

④ 제3항에도 불구하고 가맹희망자의 점포 예정지가 속한 해당 특별시・광역시・특별자치시・도・특별자치도(이하 “시・도”라 한다)에 해당 가맹본부의 가맹점(직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 가맹점으로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)이 5개 이상 있는 경우에는 그 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개 중 별표 1의3에 따른 직전 사업연도 매출환산액이 가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외한 나머지 3개 가맹점의 같은 표에 따른 직전 사업연도 매출환산액 중 최저액과 최고액으로 획정된 범위로 제3항에 따른 범위를 갈음할 수 있다.

[별표 1의3] 직전 사업연도 매출환산액의 계산방법(제9조 제4항 관련)

1. 직전 사업연도의 영업기간이 1년인 가맹점의 경우

$$\text{직전사업연도매출환산액} = \frac{\text{직전사업연도에발생한매출액(원)}}{\text{매장면적}(\text{㎡})}$$

2. 직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상 1년 미만인 가맹점의 경우

15) 2018. 12. 18. 대통령령 제29392호로 개정되어 2019. 1. 1. 시행된 이후의 것을 말한다.

$$\text{직전사업연도매출환산액} = \frac{\text{직전사업연도에발생한매출액(원)}}{\text{매장면적(㎡)}} \times \frac{365}{\text{직전사업연도영업일수}}$$

나) 법리

26 법 제9조 제1항 제1호의 허위·과장의 정보제공행위가 성립하기 위해서는, ① 가맹본부가 가맹희망자나 가맹점사업자에게 가맹사업에 관한 정보를 제공하고 ② 제공된 정보가 사실과 다르거나 사실을 부풀린 것이어야 한다.

27 동 법의 입법취지를 고려할 때 법이 금지하는 허위·과장의 정보제공행위는 문언에 따라 '사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 경우'에 성립한다고 보아야 하고, 이에 별도의 요건을 추가하여 가맹희망자를 오인시킬 우려 내지 가맹본부의 기만적인 의도가 인정될 경우에 한하여 위법하다고 해석할 수 없다. 이렇게 해석한다면 가맹희망자로서는 가맹본부가 법 규정에 따라 제공하는 정보에 대해서도 선별적으로 취사선택하여 의사결정을 하여야 하는 셈이 되므로, 이로 인하여 가맹희망자의 지위가 불안정해질 수 있는 위험성을 배제할 수 없어 상대적으로 불리한 지위에 있는 가맹희망자에게 정확한 정보를 제공하여 그들의 권익을 보호하고자 하는 본래의 입법취지에 반하게 될 우려가 있다.[16]

28 한편, 법 제9조 제1항 제1호는 그 규정 자체의 명확성과 자족성으로 인하여 법 시행령 등의 추가적인 규정 없이도 조항자체의 해석에 의하여 가맹본부에 대하여 금지하고자 하는 허위·과장된 정보제공 등의 금지행위에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다. 따라서 법 제9조 제1항 제1호에서 금지하는 행위에 해당하는지 여부는 가맹본부의 허위·과장의 정보제공행위를 금지하는 취지에 비추어 법 시행령 제8조 제1항에서 규정하는 행위 유형에 준한 것으로 평가할 수 있는지 여부에 의하여 정함이 타당하다.[17]

29 법 제9조 제5항은 가맹본부에게 예상매출액 산정서를 제공할 의무를 부여하

16) 서울고등법원 2018. 9. 6. 선고 2018누38651판결 참고
17) 서울고등법원 2018. 9. 6. 선고 2018누38651판결, 서울고등법원 2020. 10. 29. 선고 2019누97판결 참고

면서 법 시행령 제9조 제3항과 제4항에서 예상매출액의 범위를 산정하는 방법을 세부적으로 규정하고 있고, 법 제9조 제1항은 가맹본부가 위 정보를 제공함에 있어 사실과 다르게 정보를 제공하는 행위를 금지하고 있는바, 원고가 임의로 가맹사업법령의 제 규정을 위반하여 가맹사업법상 산정기준에 부합하지 않는 별도의 기준을 바탕으로 예상매출액을 산정하여 제공하면서도 위 별도의 기준을 명시하지 아니한 채 가맹사업법 규정에 따라 예상매출액을 산정한 것으로 기재하였다면 그 자체로 사실과 다른 허위의 정보를 기재하였다고 할 것이므로, '객관적인 근거 없이 예상수익상황을 과장하여 제공하였는지' 여부에 관하여 더 나아가 판단할 필요 없이 법 제9조 제1항에 규정된 허위의 정보제공행위에 해당한다.[18)]

3) 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법여부

가) 정보제공행위가 있었는지 여부

30 피심인은 가맹희망자에게 예상매출액 산정서를 통해 예상매출액에 관한 정보를 제공하였음이 인정된다.

나) 사실과 다르거나 사실을 부풀린 정보인지 여부

31 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 법 제9조 제1항 제1호에 위반된다.

32 우선, 피심인이 39명의 가맹희망자에 대하여 법 시행령 제9조 제4항에 따라 예상매출액 범위를 산정하였다고 기재한 예상매출액 산정서를 제공하였으나 실제로는 2. 가. 1) ~ 4)와 같은 방법으로 정보를 제공한 것은 법 시행령 제9조 제4항에서 정한 것과 상이한 기준을 적용하여 산정한 것으로 그 자체로 사실과 다른 정보를 제공한 것으로 인정된다. 피심인은 가맹희망자들에 대하여 법 시행령 제9조 제4항에서 정한 것과 상이한 기준을 적용하였음을 명시한 사실도 확인되지 않는다.

18) 서울고등법원 2018. 9. 6. 선고 2018누38651판결 참고

33 더욱이, ** 등 3명의 가맹희망자[19]는 가맹계약 체결 당시 점포예정지가 속한 광역지방자치단체에 속한 인접 가맹점이 5개 미만으로 법 시행령 제9조 제4항에서 정한 방법으로 예상매출액 범위를 산정할 수 없었다.

34 또한, 피심인이 17명의 가맹희망자에게 제공한 예상매출액 범위가 법 시행령 제9조 제4항의 방식에 따라 정상적으로 산정된 예상매출액의 범위보다 '최저액'의 경우 최소 109,480원에서 최대 1,880,512원까지, '최고액'의 경우 최소 120,814원에서 최대 1,277,847원까지 과장되었다.

<표 20> 피심인의 예상매출액 범위와 법 시행령에 따른 예상매출액 범위 비교

(단위: 원)

연번	가맹점명	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 예상매출액 범위		법 시행령 제9조 제4항에 따라 정상적으로 산정한 예상매출액 범위		예상매출액 범위 차이	
		최저액 (A)	최고액 (B)	최저액 (C)	최고액 (D)	최저액 (A-C)	최고액 (B-D)
1	(비공개)	1,694,697	2,184,131	1,006,577	1,463,014	688,120	721,117
2		1,633,987	2,214,109	671,078	936,262	962,909	1,277,847
3		1,906,754	2,267,434	1,654,586	2,766,269	252,168	△498,835
4		1,504,782	2,265,003	1,614,839	2,265,003	△110,057	0
5		-[1]	-[1]	1,623,302	3,468,971	-	-
6		2,124,033	2,345,272	1,836,292	1,984,757	287,741	360,515
7		933,982	2,915,099	933,982	2,257,752	0	657,347
8		1,984,757	2,579,301	1,984,757	2,458,487	0	120,814
9		1,382,531	2,875,300	1,500,485	2,234,039	△117,954	641,261
10		1,667,405	2,579,301	935,742	1,397,328	731,663	1,181,973
11		-[1]	-[1]	1,030,026	1,924,366	-	-
12		-[1]	-[1]	1,180,874	2,102,570	-	-
13		-[1]	-[1]	1,984,757	2,343,108	-	-
14		-[1]	-[1]	1,030,026	2,026,202	-	-
15		-[1]	-[1]	838,254	1,305,242	-	-
16		-[1]	-[1]	1,500,485	2,147,649	-	-
17		-[1]	-[1]	2,471,219	4,752,869	-	-
18		-[1]	-[1]	953,102	2,436,641	-	-
19		-[1]	-[1]	1,585,774	2,326,950	-	-
20		-[1]	-[1]	1,286,033	2,242,689	-	-
21		-[1]	-[1]	1,412,988	2,228,400	-	-
22		-[1]	-[1]	994,091	2,423,486	-	-
23		-[1]	-[1]	1,306,702	1,686,433	-	-

19) **(경북), **(세종), **(강원)

연번	가맹점명	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 예상매출액 범위		법 시행령 제9조 제4항에 따라 정상적으로 산정한 예상매출액 범위		예상매출액 범위 차이	
		최저액 (A)	최고액 (B)	최저액 (C)	최고액 (D)	최저액 (A-C)	최고액 (B-D)
24		2,369,725	3,084,200	1,454,350	2,106,717	915,375	977,483
25		1,856,480	5,826,077	2,471,219	4,752,869	△614,739	1,073,208
26		-[1]	-[1]	1,014,716	1,348,632	-	-
27		1,009,707	2,763,716	900,227	1,747,244	109,480	1,016,472
28		2,425,191	2,685,899	544,679	2,425,191	1,880,512	260,708
29		833,084	2,164,172	833,084	1,826,832	0	337,340
30		1,012,394	3,179,336	1,012,394	2,061,324	0	1,118,012
31		367,210	-[2]	900,227	1,747,244	△533,017	-
32		1,012,394	3,179,336	2,061,324	2,510,310	△1,048,930	669,026
33		1,012,394	3,179,336	1,898,683	2,510,310	△886,289	669,026
34		-[2]	1,747,244	900,227	1,747,244	-	0
35		-[2]	-[2]	669,697	2,113,214	-	-
36		393,462	1,100,616	393,462	1,100,616	0	0
37		1,012,394	3,179,336	1,898,683	2,510,310	△886,289	669,026
38		1,014,716	1,165,953	1,014,716	1,229,475	0	△63,522
39		1,242,723	2,478,468	1,515,349	2,478,468	△272,626	0

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제7호증 참조)

[1] 매출환산액 산출근거인 엑셀자료만 있고 최저액과 최고액의 범위를 획정하지 아니함

[2] 피심인이 예상매출액 산정서에 최저액과 최고액을 미 기재함

4) 피심인 주장에 대한 검토

35 피심인은 본건 행위 대부분은 담당자의 실수 내지 착오로 발생한 것으로 피심인이 부당한 이익을 취하거나 가맹희망자들을 기망할 의도가 없었으며, 가맹점의 실제 매출액이 가맹희망자에게 제공된 예상매출액의 범위에 포함되거나 오히려 상회하는 경우 또는 법 시행령 제9조 제4항에서 정한 방식의 예상매출액 범위보다 과소로 예상매출액을 제공한 경우는 허위·과장된 정보제공행위에 해당하지 않음을 주장한다.

36 그러나 가맹사업법이 금지하는 허위·과장의 정보제공행위는 가맹사업법 문언에 따라 '사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 경우'에 성립하며, 이에 별도의 요건을 추가하여 피심인이 부당한 이익을 취하거나 가맹희망자들을 기망할 의도가 인정될 경우에 한하여 가맹사업법 제9조 제1항에 위반된다고 해석할 수 없으므로 법령에서 예상매출액 산정방식을 구체적으로 정하고 있음

에도 불구하고 피심인이 법 시행령 제9조 제4항에 의한 방식으로 예상매출액 산정서를 작성하지 않았음에도 마치 그러한 것처럼 정보를 제공한 이상 그 자체로 위법성이 인정된다고 할 것이므로 피심인의 주장은 이유없다고 판단된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

37 피심인의 위 2. 가.의 행위의 경우 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제33조 제1항 및 제3항의 규정에 따라 '행위금지명령' 및 '통지명령'을 명한다.

38 아울러 피심인의 2. 가.의 행위에 대해서 피심인은 예상매출액 산정서를 제공할 의무가 있는 자로서 예상매출액에 관한 정보는 가맹희망자가 가맹본부와 계약 체결 여부에 대한 의사결정을 함에 있어 중요한 판단 요소로 작용하는 점을 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준 등에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)[20]를 적용하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련 매출액

39 피심인의 위 2. 가.의 행위의 경우 위반행위로 인한 효과가 가맹희망자들마다 상이하고 그 범위·기간 등이 불분명하여 관련매출액의 산정이 곤란하므로 법 제35조 제1항 단서 규정에 따라 정액과징금을 부과한다.

2) 기본산정기준

40 피심인의 위 2. 가.의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때

20) 2023. 11. 17. 개정되어 같은 날 시행된 공정거래위원회 고시 제2023-25호를 말한다.

‘매우 중대한 위반행위’에 해당하나 피심인이 법 시행령 제9조 제4항의 방법에 따라 예상매출액에 관한 정보를 제공하려고 노력하는 과정에서 위반행위가 발생한 점, 법 규정에 대한 이해 부족으로 위반행위가 발생했다고 볼 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 나.에 의거 ‘중대한 위반행위’로 보고 이에 해당하는 부과기준금액의 범위 내(2억 원 이상 4억 원 미만)에서 200백만 원을 산정기준 금액으로 정한다.

3) 1차 및 2차 조정

41 피심인의 2. 가.의 행위는 산정기준을 정하는 과정에서 위반기간이 고려되지 않은 경우로 위반기간(2019. 6. 27. ~ 2023. 1. 11.)이 3년을 초과하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가. (3)에 의거 산정기준의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한 300백만 원을 1차 조정 산정기준으로 한다.

42 피심인은 심사관의 조사 단계부터 위원회의 심리 종결시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 적극 협력한 사실이 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 가. 1) 및 2)에 의거 1차 조정 산정기준의 100분의 20에 해당하는 금액을 공제한 240백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

4) 부과과징금의 결정

43 위 산정기준이 당해 위반행위가 공정한 거래질서를 저해하는 정도, 피심인이 당해 위반행위로 취득한 이익의 규모 등을 비교하여 과중하다고 판단되므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. 2). 나).에 의거 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 감경한 120백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

44 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제9조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제33조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 12월 9일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 김 동 아